

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3300/2534

กรมศุลกากร กับพวก
บริษัท กรุงเทพ โทรทัศน์ และ วิทย์
จำกัด

โจทก์

จำเลย

พ.ร.ก.พิกัตอัตราศุลกากร พ.ศ.2503 มาตรา ภาค 1 ข้อ 4

สินค้านำเข้าที่โจทก์จำเลยยังโต้เถียงกันไม่อาจจัดเข้าประเภทพิกัดใดได้โดยชัดแจ้ง จะต้องตีความโดยจัดเข้าประเภทเดียวกับของซึ่งใกล้เคียงกับของชนิดนั้นมากที่สุด ตามหลักเกณฑ์การตีความพิกัตอัตราศุลกากรในภาค 1 แห่ง พ.ร.ก. พิกัตอัตราศุลกากรฯ.

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ทั้งสองเป็นกรมในรัฐบาล สังกัดกระทรวงการคลัง จำเลยเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัท จำกัด ซึ่งเป็นผู้ประกอบการค้าได้ยื่นใบขนสินค้าขาเข้าและแบบแสดงรายการเพื่อขอรับสินค้าอุปกรณ์เครื่องส่งโทรทัศน์และเทปบันทึกภาพที่ใช้กับสถานีโทรทัศน์ ซึ่งเป็นของต้องจำกัดหรือของต้องห้ามเกี่ยวกับสินค้าอุปกรณ์เครื่องส่งโทรทัศน์ จำเลยได้สำแดงราคาสินค้าเป็นเงิน 7,246,650 บาท ประเภทพิกัด 85.15 ก. ส่วนเทปบันทึกภาพที่ใช้กับสถานีโทรทัศน์ จำเลยได้สำแดงราคาเป็นเงิน 317,000 บาท ประเภทพิกัดที่ 92.12 ข. เจ้าพนักงานของโจทก์ที่ 1 ได้ตรวจสินค้าดังกล่าวเห็นว่ายังไม่มีราคาท้องตลาดเทียบเคียงเพื่อประเมินอากรในขณะนั้นได้ จึงสั่ง

ให้จำเลยวางเงินประกันค่าอากรขาเข้าภาษีการค้า และภาษีบำรุงเทศบาล จำเลยปฏิบัติตามแล้ว ต่อมาเจ้าพนักงานกองพิกัตอัตราศุลกากรของโจทก์ที่ 1 เห็นว่า เฉพาะสินค้าเครื่องบันทึกภาพโทรทัศน์ตามใบขนสินค้าลำดับที่ 1 จัดอยู่ในพิกัตประเภทที่ 92.11 มิใช่สินค้าที่จัดอยู่ในพิกัตประเภทที่ 85.15 ก. จำเลยต้องเสียอากรขาเข้า และภาษีการค้าเพิ่มขึ้นเมื่อนำเงินค่าอากรที่จำเลยชำระไว้แล้วหักออก จำเลยยังต้องชำระเงินอากรขาเข้า ภาษีการค้า และภาษีบำรุงเทศบาล รวมเป็นเงินภาษีอากรที่ต้องชำระเพิ่มทั้งสิ้น 4,366,487.07 บาท เจ้าพนักงานของโจทก์ที่ 1 ได้แจ้งให้จำเลยไปทำความตกลงเพื่อระงับคดีชั้นศุลกากรโดยเปรียบเทียบปรับเป็นเงิน 7,976,315 บาท และให้ชำระเงินค่าภาษีอากรที่เพิ่มพร้อมเบี้ยปรับหนึ่งเท่าของภาษีการค้าที่เพิ่มให้ครบถ้วน จำเลยได้ยื่นอุทธรณ์คำสั่งของโจทก์ที่ 1 ที่ให้จำเลยเสียภาษีอากรในพิกัตประเภทที่ 92.11 ซึ่งโจทก์ที่ 1 ได้พิจารณาแล้วสั่งว่าสินค้าที่จำเลยนำเข้านั้นจัดอยู่ในพิกัตอัตราศุลกากรประเภทที่ 92.11 กับให้จำเลยชำระเงินค่าภาษีอากรเพิ่มเติม จำเลยทราบแล้วไม่นำเงินไปชำระในกำหนด จำเลยจึงมีหน้าที่ต้องเสียเงินเพิ่ม รวมเป็นเงินค่าอากรขาเข้า ภาษีการค้า ภาษีบำรุงเทศบาลและเงินเพิ่มต่าง ๆ เป็นเงินทั้งสิ้น 10,327,237.14 บาท โจทก์ทวงถามแล้วจำเลยเพิกเฉย ขอให้บังคับจำเลยชำระเงิน 10,327,237.14 บาท แก่โจทก์กับให้ชำระเงินเพิ่มอากรขาเข้าในอัตราร้อยละ 1 ต่อเดือนหรือเศษของเดือนจากต้นเงินอากรขาเข้า 3,985,657.50 บาท เป็นรายเดือนนับแต่วันฟ้องไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ทั้งสอง

จำเลยให้การว่า จำเลยประกอบกิจการรับส่งวิทยุโทรทัศน์แพร่ภาพและเสียงทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 จำเลยได้ยื่นใบขนสินค้าขาเข้าและแบบแสดงรายการการค้า สำหรับสินค้าเครื่องบันทึกภาพและเสียงที่ใช้กับเครื่องส่งโทรทัศน์โดยเฉพาะ พร้อมทั้งชุดเครื่องอุปกรณ์ซึ่งเป็นสินค้าที่จัดอยู่ในประเภทพิกัตที่ 85.15 ก. เพราะเป็นการนำเข้ามาครบชุดสมบูรณ์ร่วมกับเครื่องโทรทัศน์ และนำเข้ามาเพื่อใช้กับเครื่องส่งโทรทัศน์โดยเฉพาะ เจ้าพนักงานกองพิกัตอัตราศุลกากรของโจทก์ที่ 1

ได้แจ้งว่าสินค้าดังกล่าวข้างต้นจัดอยู่ในพิกัดประเภทที่ 92.11 และเจ้าพนักงาน
ประเมินของโจทก์ที่ 1 ได้ประเมินให้จำเลยชำระเงินค่าอากรขาเข้า ภาษีการค้า ภาษี
บำรุงเทศบาล พร้อมพร้อมเงินเพิ่ม จำเลยไม่เห็นด้วย จึงได้อุทธรณ์ต่อโจทก์ทั้งสอง
โจทก์ที่ 1 ได้ยกอุทธรณ์ของจำเลย ส่วนโจทก์ที่ 2 นั้น คณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์ได้ชี้ขาดว่าเครื่องบันทึกภาพและเสียงเข้าลักษณะเป็นสินค้าตามประเภท
พิกัดที่ 85.15 ก. การที่โจทก์ที่ 1 อ้างว่าสินค้านำเข้าพิพาทจัดอยู่ในพิกัดประเภทที่
92.11 และให้จำเลยชำระเงินภาษีอากร กับให้ชำระเงินเพิ่มนั้นไม่ถูกต้องตาม
กฎหมาย

ศาลภาษีอากรกลาง พิพากษายกฟ้องโจทก์ทั้งสอง

โจทก์ทั้งสองอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงกับฟังได้ว่า
เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2522 จำเลยได้นำเครื่องบันทึกเทปโทรทัศน์พร้อมอุปกรณ์ยี่ห้อ
แอมเพ็ค รวม 5 เครื่อง ซึ่งมีถิ่นกำเนิดในประเทศสหรัฐอเมริกา จากเมืองฮ่องกง เข้า
มาในราชอาณาจักร โดยสำแดงว่าเป็นสินค้าที่อยู่ในพิกัดอัตราศุลกากรประเภทที่
85.15 ก. ตามใบขนสินค้าขาเข้าและแบบแสดงรายการการค้าเอกสารหมายเลข จ.1
แผ่นที่ 3 ปัญหาตามที่โจทก์อุทธรณ์คงมีเพียงว่า สินค้าพิพาทดังกล่าวจัดอยู่ในพิกัด
อัตราศุลกากร ประเภทที่ 92.11 ตามฟ้องโจทก์หรือประเภทที่ 85.15 ก. ตามคำ
ให้การจำเลย ในปัญหาข้อนี้ตามพระราชกำหนดว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากรพ.ศ.2503
สินค้าตามพิกัดอัตราศุลกากรประเภทที่ 85.15 ก. ได้แก่ เครื่องวิทยุโทรเลข เครื่อง
วิทยุโทรศัพท์ เครื่องส่งวิทยุเครื่องส่งโทรทัศน์ และกล้องถ่ายโทรทัศน์ส่วนสินค้าตาม
พิกัดอัตราศุลกากรประเภทที่ 92.11 ได้แก่ หีบเสียง เครื่องส่งงานเครื่องบันทึกเสียง
และเครื่องแปลงเสียง (เซานด์รีโพรดิวเซอร์) อย่างอื่น รวมทั้งเครื่องเล่นจานเสียงและ

เครื่องมือวัดเสียงจะมีหัวเข็ม (เซนส์เฮด) ด้วยหรือไม่ก็ตาม ศาลฎีกาเห็นว่า
สินค้าพิพาทคดีนี้ คู่ความยังโต้เถียงกันไม่อาจจัดเข้าประเภทพิกัดได้โดยชัดแจ้ง
จึงต้องตีความโดยอาศัยหลักเกณฑ์การตีความพิกัดอัตราศุลกากรในภาค 1 แห่งพระ
ราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากรพ.ศ. 2503 กล่าวคือ ต้องตีความโดยจัดเข้าประเภท
เดียวกับของซึ่งใกล้เคียงกับของชนิดนั้นมากที่สุด ตามรายงานการเดินเพชฌัญส์ของ
ศาลเพื่อตรวจดูสินค้าพิพาท ปรากฏว่าได้มีการสาธิตให้ศาลดูการทำงานของสินค้า
พิพาทและช่างเทคนิคของสถานีโทรทัศน์ช่อง 7 สีได้อธิบายถึงระบบการทำงานของ
สินค้าพิพาทว่าเป็นเครื่องบันทึกภาพและเสียง การทำงานของเครื่องจะต้องประกอบ
เข้ากับเครื่องส่งเพื่อออกอากาศ โดยมีสายภาพและสายเสียงเชื่อมต่อโยงกันหากไม่มี
เครื่องส่งก็ไม่สามารถจะแพร่ภาพทางโทรทัศน์ได้ ดังนี้ สินค้าที่พิพาทกันในคดีนี้เป็น
เครื่องบันทึกเทปโทรทัศน์ที่บันทึกได้ทั้งภาพและเสียง ซึ่งจะต้องประกอบเข้ากับ
เครื่องส่งจึงจะแพร่ภาพออกอากาศได้ แสดงว่าเป็นสินค้าที่มุ่งหมายที่จะใช้ในกิจการ
โทรทัศน์แต่เพียงอย่างเดียว จึงมีลักษณะแตกต่างกับสินค้าตามพิกัดอัตราศุลกากร
ประเภทที่ 92.11 อย่างเห็นได้ชัด เพราะสินค้าตามพิกัดดังกล่าวเป็นสินค้าประเภท
เครื่องเสียงแต่เพียงอย่างเดียวนำไปใช้เกี่ยวกับการบันทึกและแพร่ภาพไม่ได้เลย
สินค้าพิพาทนี้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ของโจทก์ที่ 2 ก็ได้วินิจฉัยว่าเข้า
ลักษณะเป็นสินค้าตามพิกัดอัตราศุลกากร ประเภทที่ 85.15 ก.จึงสนับสนุนข้ออ้าง
ของจำเลยให้มีน้ำหนักยิ่งขึ้น ด้วยเหตุผลดังที่ได้วินิจฉัยแล้วข้างต้น ศาลฎีกาเห็นว่า
สินค้าพิพาทเป็นเครื่องบันทึกเทปโทรทัศน์ที่บันทึกได้ทั้งภาพและเสียง ถือว่าเป็น
อุปกรณ์ประกอบของเครื่องส่งโทรทัศน์ทำหน้าที่อย่างเดียวกับกล้องถ่ายโทรทัศน์และ
เป็นอุปกรณ์ของเครื่องส่งโทรทัศน์ ทั้งยังมุ่งหมายที่จะใช้ในกิจการสื่อสาร และ
โทรทัศน์คมนาคมเช่นเดียวกับสินค้าตามพิกัดอัตราศุลกากร ประเภทที่ 85.15 ก. จึง
สมควรจัดสินค้าพิพาทเข้าอยู่ในพิกัดนี้..."

พิพากษายืน.

(นิเวศน์ คำผอง-ก้าน อันนันทน์-ไพฑูรย์ เนติโพธิ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>